

[9]

장기미집행 발견재산 적극적인 회수노력으로 수익 제고에 기여 [우수사례]

□ ○○○○○부 기획·신용지원팀 ○○○ 주임(6급)은 2019년 2월부터 무담보채권 관리 업무를 수행하면서

- 발견재산 중 선순위 가등기 등이 있어 강제경매 집행이 어려워 장기간 방치되는 건들이 있어 채권관리업무 매뉴얼 및 관련 사례를 찾아 해소 방법을 연구하는 등 적극적으로 해결하고자 노력하였음

□ 이에 위 직원은 [표 13]과 같이 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△)의 연대보증인 ○○○의 발견재산 2건의 경우 2007. 9. 4.부터 발견재산으로 전산에 등록된 이후 2018년까지 수차례 실익분석을 하면서 ‘선순위가등기로 실익 없음¹⁾’으로 처리하는 등 선순위 가등기로 강제경매 집행이 어려워 10년 이상 장기간 보류 중임을 확인하고

[표 13] 김용국 발견재산 등기부상 제3자의 주요 권리 현황

발견재산	소유자	등기부상 주요 권리 내역 (등기·설정일자)	추정시가
------	-----	----------------------------	------

“기재 생략”

- 위 채무자 발견재산에 대한 등기사항증명서상 실익여부 및 해소방법 등을 분석한 결과

1) 가등기가 본등기되는 경우 가등기일 이후 가압류 등 제반 권리는 말소처리됨

- 위 발견재산의 가등기는 2005년에 등기되어 이미 제척기간(10년)이 도과된 사실을 확인하고, 가등기권자가 가등기를 제3자에게 이전하지 못하도록 2019. 3. 5. 가등기에 대한 처분금지가처분을 신청하고, 가처분이 결정되자 2019. 3. 18. 가등기권자를 상대로 가등기말소청구 소송을 제기하였음

△ 이러한 일련의 법적절차를 제기한 결과 2019. 4. 17. 발견 재산의 소유자인 연대보증인 ○○○이 채무조정을 신청하였고, 2019. 4. 25. 채무조정약정을 통해 약 90백만 원을 회수하였음

- 위와 같이, 위 직원은 선순위 가등기로 인해 장기미집행 발견 재산을 적극적이고 창의적으로 해소할 수 있는 방안을 마련하여 회수함으로써 공사 수익 제고에 기여함

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 선순위 가등기로 인해 장기간 방치된 발견 재산에 대해 효과적인 법적조치를 함으로써 채무자로 하여금 채무조정하도록 하는 등 적극적인 회수노력으로 공사 수익 증대에 기여한 ○○○ 주임(6급)에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)